

1514778-27.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Furto

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171956/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 25758967 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2171956 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO LOBO FERREIRA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514778-27.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514778-27.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171956/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 25758967 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2171956 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO LOBO FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

ADRIANO LOBO FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos o artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, e no

artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pois segundo a denúncia, no dia 25 de junho de 2022, por volta das 10h18, na Rua Anum Dourado nº 255, Capão Redondo, nesta cidade e comarca de São Paulo, ADRIANO LOBO FERREIRA, qualificado às fls.11, tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, fios elétricos e bens pertencentes a vítima CEI DOM JOSÉ, somente não se consumando por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, ADRIANO LOBO FERREIRA, qualificado a fls. 11, atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem, em proveito próprio, qual seja, a ocultação de seus antecedentes criminais e da condição de procurado pela justiça.

O réu foi preso em flagrante (fl. 04), convertida a prisão em preventiva (fls. 45/48), denúncia recebida (fls. 61/63), citado (fl. 89), mantido o recebimento da denúncia (fls. 104/ 112).

Durante a instrução foram ouvidas vítima e testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Nos debates, o Ministério Público manifestou-se pelo afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, no mais, entende comprovada a materialidade e autoria dos delitos.

A defesa, a seu turno, foi requerida a absolvição do réu quanto às duas imputações. Sustentou contradição. Susentou a . às dias o,íta-pés; ao furto sustenta inexistência de provas e contradição. Formulou pedidos subsidiários relativos à aplicação da pena.

É o relatório
Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo Boletim de Ocorrência dos fatos (fl. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 19), bem como pela prova oral.

Kleber Luiz da Silva Camargo, guarda municipal, relatou que ao tentarem abordar o réu, ele se evadiu e foi preso em rua próxima. Ele estava com uma mochila contendo várias ferramentas. Quanto aos bens da creche, disse que ele estava com uma outra moça ao lado de fora que o aguardava. Ele forneceu outro nome e apenas na delegacia foi verificado o nome verdadeiro dele a partir do comparecimento da equipe à casa do acusado, onde foi informado que a pessoa que usava o nome informado por ele havia saído para trabalhar.

Flavio Israel da Silva, guarda municipal, relatou que solicitados por ocorrência de furto e depredação de unidade escolar. O acusado foi abordado dentro da unidade escolar. Estava em posse de condutores e materiais elétricos. Ele disse que iria retirar uma coisas para vender. Que já havia retirado alguns materiais e vendido. Um dos portões estava com fechadura estourada, mas não consegue precisar se foi ele. Ainda, há facilidade para pular o muro. Não tem ciência da forma de ingresso pelo réu. Havia um buraco no muro, mas há várias entradas. Não pode afirmar por qual delas ele ingressou. Não havia outra pessoa além do réu no local. A mulher encontrada estava do lado externo e visivelmente não fazia parte dos fatos. Ele se apresentou com outro nome. Foi conduzido à autoridade e apenas no interrogatório que ele apresentou o nome verdadeiro.

Adriano Lobo Ferreira, negou a prática dos fatos. Disse que estava na praça na rua de baixo, conversando com amigos quando compareceu a viatura da GCM e os abordou.

Deu o nome de seu irmão, pois não retornou da saidinha. Eles o levaram até a creche, levaram para dentro, tiraram fotos, agrediram ao interrogando. Levaram para a frente da creche onde passava Thais e pediu que avisassem sua mulher. Mandaram uma viatura até sua casa para buscar seu documento. Sua mãe não estava em casa. Foi levado à delegacia, colocado no corró, onde deu seu nome verdadeiro. Não precisou motivo que os policiais tivessem para agir da forma como relatada. Thais é moradora de rua.

Quanto ao crime de furto, a autoria não restou demonstrada. A prova produzida em juízo, não fornece a certeza necessária para a condenação do acusado.

Importante se observar os depoimentos colhidos em juízo, havendo relatos de que em outras ocasiões teriam entrado no local e sequer conseguiam apontar por onde teria se dado o acesso por parte do acusado, haja vista a existência de rompimento de obstáculo anterior.

Há depoimentos no sentido de que o acusado estava no interior do estabelecimento. Contudo, relataram que estava fazendo um buraco para a retirada de material, este fato não restou demonstrado, posto que não foi realizado exame pericial e tampouco encontrou respaldo na prova oral, visto que na fase policial relatou-se que o acusado foi visto no interior, transitando e que teria tentado sair (fl. 09). Desta forma, não se comprovou com exatidão o que ele estaria fazendo neste momento.

A isto se soma a informação inexata de que a mulher estaria envolvida e que teriam sido encontrados bens com ele. Durante a prova, a natureza desses bens vai sofrendo alterações. A participação da mulher, durante a oitiva de uma das testemunhas restou afastada. Na fase policial há relato de que os bens estariam junto ao muro e em posse do acusado.

Fato é que efetivamente existem indícios contra o acusado, tanto que a denúncia foi recebida. Contudo, não obstante os fatos terem ocorrido há cerca de 5 meses antes da audiência, os guardas foram muito pouco precisos quanto a tais relatos. Neste sentido, não se pode levar em consideração os maus antecedentes e reincidências do acusado. A prova deve ser feita para o fato descrito na denúncia. Por fim, não foi ouvida a vítima ou representante, o que seria importante, posto que ao que parece a prática de furtos no local, ou ao menos a tentativa, é frequente. Assim, seria necessária a sua oitiva para esclarecer eventual rompimento ou início de subtração naquela data.

Contudo quanto à infração apontada no artigo 307 do Código Penal, esta restou evidenciada. A narrativa consta desde o boletim de ocorrência e foi reportada em juízo e confirmada pelo réu. Verifica-se que os guardas chegaram a verificar em sua moradia.

Em relação ao crime de falsa identidade, evidente que tal conduta não se trata de mero exercício de defesa, já que há tipificação legal como crime e, como tal, deve ser tratado, pois se depreende que o réu falseou seus dados para obter vantagem consistente na sua não identificação, observando-se que pretendia evitar a recaptura

Nesse sentido: “Pratica o crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, o agente que, preso em flagrante delito, declina o nome de outra pessoa com o intuito de ocultar seus maus antecedentes” (RT 817/577).

Passo à dosagem da pena.

O acusado apresenta maus antecedentes (fls. 36/42, processo que correu na 22ª Vara Criminal. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 0098265-28.2016.8.26.0050. Assim,

fixo a pena-base acima do mínimo legal, resultando em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em segunda fase, reconheço a reincidência 6ª Vara criminal - 0028411-10.2017.8.26.0050). A confissão resta compensada com a reincidência reconhecida pela seguinte condenação: 1ª Vara Judicial. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1500171-12.2018.8.26.0628 . Nesta fase, portanto, a pena é aumentada de 1/6 (um sexto), resultando em 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção.

Em terceira fase, nada há a ser considerado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação do artigo 77 do Código Penal tendo em vista a reincidência dos agente. Por sua vez, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, ante a reincidência.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal a fim de CONDENAR o acusado ADRIANO LOBO FERREIRA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 307 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; ainda para ABSOLVÊ-LO quanto à imputação de infração ao artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Considerando o lapso pelo qual se encontra preso, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Fica o réu condenado ao pagamento s custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

P.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA